

△△△△공단 상임감사

△△ 2, 시정, 통보

제 목	가설건축물 축조신고 미이행
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△, △△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 원활한 공원시설물 유지관리 및 공원관리 등을 위해 청사부지 내 가설건축물(컨테이너)을 총 4동(영선물품 보관 임시창고 2동, 청소용품 임시창고 1동, 드론스테이션 1동)을 설치하여 현재까지 운영하고 있다.

[사진 1] 가설건축물(컨테이너) 설치 현황

			
영선물품 보관 임시창고 (△△△△과 1)	영선물품 보관 임시창고 (△△△△과 2)	청소용품 보관 임시창고 (△△△△과 1)	드론 스테이션 (△△△△과 2)

※자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「건축법」 제20조(가설건축물) 제1항에 따르면 도시·군계획시설 및 도시·

군계획시설예정지에서 가설건축물을 건축하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

또한 같은 법 시행령 제15조제6항제8호에 따라 가설건축물의 건축허가를 받거나 축조신고를 하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 가설건축물 건축허가 신청서 또는 가설건축물 축조신고서에 관계 서류를 첨부하여 특별자치시장·허가를 신청할 때 건축에 관한 사항과 함께 공사용 가설건축물의 건축에 관한 사항을 제출한 경우에는 가설건축물 축조신고서의 제출을 생략한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 2020년도에 드론 및 운용 장비를 보관하기 위한 드론 스테이션을 1동을 관할 지자체(△△군)에 가설건축물 축조신고를 득하여 적법한 시설물로 설치하여 운영하고 있다.

[표 1] △△△△△△△△△△ 청사 부지내 가설건축물(컨테이너) 구매·설치 현황

구분	설치년도	설치장소	규격	목적(관리)	축조신고 여부	비고
1	2021	△△군 △△면 △△△로 1200 (청사부지)	12m ² (4m×3m)	영선물품 보관 (△△△△과 1)	미이행	
2	2021	△△군 △△면 △△△로 1200 (청사부지)	12m ² (4m×3m)	영선물품 보관 (△△△△과 2)	미이행	
3	2021	△△군 △△면 △△△로 1200 (청사부지)	18m ² (6m×3m)	청소용품 보관 (△△△△과 1)	미이행	
4	2020	△△군 △△면 △△△로 1200 (청사부지)	18m ² (6m×3m)	드론 스테이션 (△△△△과 2)	이행	

※자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

그런데, 위 [표 1]과 같이 2021년도에 △△△△과 △△직 △급(現 △△직 △급) △△△는 △△△△ 신축사업 등 임시사무소로 운영중이던 가설건축물(컨테이너) 3동을 사업완료 후 공원관리(영선물품, 청소물품 보관 등)를 위하여 청사 부지로 이동 설치하며,

청사 부지 내 운영중인 가설건축물(컨테이너) 3동은 「건축법」에 따라 가설 건축물 축조신고 절차를 이행하였어야 함에도, 특별한 사유 없이 이를 이행하지 않고 임시창고로 운영 중인 사실을 확인하였다.

따라서, △△△△△△△△△△에서는 운영중인 가설건축물에 대하여 가설건축물 축조신고 이행 및 철거 관련 절차를 이행하여야 할 것이다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 업무 추진 시 관련 법규를 준수하고 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△)에게 △△분소 신축사업 등 임시사무소로 운영중이던 가설건축물 3동을 사업완료 후 공원관리를 위하여 청사(現 위치)로 이동 설치하며, 건축법에 따른 가설건축물 축조신고 절차를 이행하지 않은 “○○○ ○○ ○○○”, “○○○ ○○ ○○○”에 대하여 신분상 △△ 조치 요구합니다.(△△ 2)

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 운영중인 가설건축물에 대하여 가설건축물 축조신고 이행 및 철거 등 관련 절차를 이행하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)